คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๘๖/๒๕๖๘

บริษัท พ จำกัด โจทก์
นาง ม จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๔

เรื่อง **ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยเกี่ยวกับการทำยอดขายนั้น เป็นการจูงใจให้จำเลยทำยอดขายให้ได้ตามเงื่อนไขเพื่อที่จะได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น หากจำเลยไม่สามารถทำยอดขายที่กำหนดได้ ไม่ถือว่าจำเลยมีความผิด ส่วนการที่จำเลยส่งข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจการค้าของโจทก์เข้าอีเมลของตนเองโดยมิได้ส่งต่อไปยังบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามหน้าที่ของจำเลย กรณีนี้ยังไม่เพียงพอให้ถือได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างและจงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ อีกทั้ง คดีนี้และคดีก่อนต่างมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดเช่นเดียวกันกับคดีก่อนการที่โจทก์ฟ้องจำเลยในคดีนี้ซึ่งผ่านการพิพากษาจากศาลแรงงานภาค ๒ มาแล้ว จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ**

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จ้างจำเลยทำงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย ตกลงจ่ายค่าจ้างอัตราเดือนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และจ่ายสวัสดิการให้จำเลย กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน กำหนดระยะเวลาจ้าง ๒ ปี เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จำเลยตกลงว่าจะทำยอดจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตันต่อเดือน ซึ่งโจทก์จะมีกำไรจากการจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่าเดือน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท หากจำเลยทำยอดจำหน่ายได้สูงกว่ายอดขั้นต่ำที่กำหนด โจทก์จะปรับเงินเดือนขึ้นให้ตามยอดจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น แต่จำเลยไม่สามารถทำยอดจำหน่ายได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ตกลงไว้แก่โจทก์ โจทก์ตักเตือนแล้ว แต่จำเลยผัดผ่อนเรื่อยมา ต่อมาจำเลยละทิ้งหน้าที่และขาดงานเป็นเวลา ๓ วัน ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นการผิดสัญญาว่าจ้างและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย หลังจากนั้นโจทก์ตรวจพบว่า จำเลยจงใจกระทำละเมิดและประพฤติผิดสัญญาว่าจ้างทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยนำข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจการค้าของโจทก์ และของบริษัท จ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโจทก์ ส่งเข้าอีเมลส่วนตัวของจำเลย โดยไม่มีสิทธิที่จะทำได้และไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ เพื่อนำไปใช้และแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการทำละเมิดนำข้อมูลความลับหรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้าของโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ไป ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการผิดข้อตกลงตามสัญญาว่าจ้างพนักงาน และบันทึกข้อตกลงการจ้างที่ทำยอดจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำทำให้โจทก์สูญเสียกำไร ๓๑,๑๘๒,๖๖๐.๖๐ บาท และค่าเสียหายจากการผิดสัญญาว่าจ้างพนักงานละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วัน ติดต่อกันและไม่แจ้งเหตุการณ์ออกจากงาน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยเคยเป็นลูกจ้างบริษัท จ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโจทก์ ตำแหน่งผู้อำนวยการด้านอุตสาหกรรมฝ่ายขายในประเทศ เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ต่อมาสัญญาระบุให้จำเลยทำงานกับโจทก์ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งโจทก์รับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของบริษัทเดิมที่มีอยู่ทุกประการ บันทึกข้อตกลงระบุให้จำเลยต้องทำยอดการผลิตขั้นต่ำให้ได้ตามเป้าหมายระหว่าง ๐ – ๓๐๐ ตัน ต่อเดือน ดังนั้น แม้จำเลยไม่สามารถหาลูกค้าได้หรือทำได้ไม่ถึง ๓๐๐ ตัน มิใช่กรณีที่จำเลยกระทำการผิดสัญญา เพราะโรงงานของโจทก์เริ่มก่อตั้งใหม่และยังไม่มีฐานลูกค้า เมื่อจำเลยเริ่มงานในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำเลยเพิ่งทราบว่าโรงงานของโจทก์ยังไม่ได้ก่อสร้าง เป็นสาเหตุที่โจทก์ให้จำเลยทำสัญญาว่าจ้าง ๒ ฉบับพร้อมกัน ฉบับแรกเป็นสัญญาในนามบริษัท จ จำกัด อีกฉบับในนามโจทก์ โดยนับระยะเวลาทำงานต่อเนื่องกัน ขณะที่โรงงานของโจทก์ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำเลยสามารถหาลูกค้าให้โจทก์ได้ และโจทก์ไปว่าจ้างโรงงานอื่นผลิตสินค้าให้ก่อน โดยโจทก์ให้จำเลยสั่งซื้อและเปิดขายในนามบริษัท จ จำกัด แต่โจทก์กลับไม่นับรวมยอดในการหาลูกค้าผ่านบริษัท จ จำกัด และไม่ยอมถือเป็นการทำงานของจำเลย อีกทั้งโจทก์ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิต จึงไม่สามารถผลิตแผ่นพลาสติกตามอัตราสูงสุดของอัตราขั้นต่ำในสัญญาว่าจ้างได้ แต่จำเลยก็สามารถหาลูกค้าและไปว่าจ้างให้บริษัทอื่นผลิตสินค้าในนามบริษัท จ จำกัด และขายในนามบริษัท จ จำกัด ต่อมาโรงงานของโจทก์ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร โดยเริ่มทดสอบการผลิตในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โจทก์สามารถผลิตสินค้าที่พร้อมขายได้ตามอัตราขั้นต่ำสุด ๓๐๐ ตัน ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกำไรในการจำหน่ายสินค้าไม่ได้เกิดจากความผิดของจำเลย จำเลยมิได้ละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลา ๓ วัน ติดต่อกัน โจทก์เป็นฝ่ายบอกเลิกจ้างและให้จำเลยออกจากงานทันที โดยไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายค่าชดเชยให้ เป็นเหตุให้จำเลยต้องฟ้องโจทก์ต่อศาลแรงงานภาค ๒ ส่วนประเด็นที่จำเลยนำข้อมูลของบริษัท จ จำกัด และโจทก์ส่งไปยังอีเมลของจำเลยโดยมิได้ส่งต่อไปยังบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลตามหน้าที่ของจำเลย ข้อมูลส่วนอื่นที่ใช้วิเคราะห์อยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของจำเลยที่เป็นสูตรการทำงานที่จำเลยคิดค้นขึ้นมาเอง จำเลยทำสัญญารักษาความลับและห้ามเผยแพร่ข้อมูลไว้แก่บริษัท จ จำกัด ซึ่งจำเลยส่งต่อข้อมูลของบริษัท จ จำกัด มิใช่ข้อมูลของโจทก์ โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหาย จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย จำเลยส่งต่อข้อมูลขณะที่จำเลยยังมิได้เป็นลูกจ้างโจทก์ ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ทั่วไป มิได้เป็นความลับ เป็นข้อมูลในการประสานงานกับบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อให้ทราบสถานการณ์การตลาดและการแข่งขันราคาในประเทศไทย อีกทั้งจำเลยส่งข้อมูลถึงอีเมลตัวเองเพื่อใช้ประกอบการทำโมเดลธุรกิจ และประสานงานเรื่องเครื่องหมายการค้า โดยเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในอีเมลล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าที่บริษัทที่อยู่ในต่างประเทศเป็นเจ้าของอยู่แล้ว ซึ่งเครื่องหมายการค้านี้ไม่สามารถจดทะเบียนในไทยได้ จึงไม่ทำให้โจทก์เสียหาย การส่งข้อความของจำเลยเป็นการส่งข้อมูลให้แก่ตัวเองตามความจำเป็นไม่เป็นการละเมิดสัญญาว่าจ้างและสัญญารักษาความลับและห้ามเผยแพร่ข้อมูล จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำเลยเข้าทำงานเป็นลูกจ้างบริษัท จ จำกัด ต่อมาวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จำเลยเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย ซึ่งจำเลยคดีนี้เคยเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นจำเลยต่อศาลแรงงานภาค ๒ โดยเรียกค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย คดีดังกล่าวศาลแรงงานภาค ๒ มีคำพิพากษาให้โจทก์คดีนี้จ่ายให้แก่จำเลยในคดีนี้ ต่อมาได้วินิจฉัยว่า หนังสือสัญญาจ้างและบันทึกข้อตกลงจัดทำขึ้นในวันเดียวกันคือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โดยบันทึกข้อตกลงมีลักษณะเป็นการจูงใจให้จำเลยทำยอดจำหน่ายเพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้นกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเท่านั้น ดังนั้น แม้ว่าจำเลยจะไม่สามารถทำยอดจำหน่ายสินค้าได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตัน จำเลยก็ไม่ได้กระทำผิดบันทึกข้อตกลง โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการทำยอดจำหน่ายสินค้าได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง ไม่ถือว่าจำเลยมีความผิด ส่วนประเด็นที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วัน ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น เห็นว่า เป็นประเด็นข้อพิพาทเดียวกันกับคดีก่อนที่ศาลแรงงานภาค ๒ ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วว่า จำเลยไม่ได้ขาดงานอันเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วัน ทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร ฟ้องของโจทก์ในประเด็นนี้ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๔ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ และฟ้องของโจทก์ในประเด็นที่ว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการที่จำเลยนำข้อมูลความลับหรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้าของโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ไป เห็นว่า จำเลยไม่ได้รับอนุญาตโดยส่งเข้าไปยังอีเมลส่วนตัวของจำเลย เป็นการผิดสัญญาว่าจ้างพนักงานและบันทึกข้อตกลงและจงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้กระทำผิดสัญญาว่าจ้างพนักงานและบันทึกข้อตกลง การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นดังกล่าวในคดีนี้ ศาลย่อมจำต้องวินิจฉัยก่อนว่าจำเลยผิดสัญญาว่าจ้างพนักงานและบันทึกข้อตกลงและจงใจทำให้โจทก์ได้รับควาเสียหายหรือไม่ อันเป็นประเด็นข้อพิพาทเดียวกันกับคดีก่อนของศาลแรงงานภาค ๒ ที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วว่า กรณีไม่เพียงพอให้ถือได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการผิดสัญญาจ้างและจงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ฟ้องของโจทก์ในประเด็นดังกล่าวในคดีนี้ จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า โจทก์ตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยในอัตราเดือนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์ให้จำเลยมีหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงที่จะต้องทำยอดขายให้ได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตันต่อเดือนหรือไม่ เห็นว่า จากข้อตกลงตามหนังสือสัญญาว่าจ้างพนักงานและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงได้ความเพียงว่า โจทก์ตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยในอัตราเดือนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และโจทก์ตกลงว่าหากจำเลยทำยอดจำหน่ายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โจทก์จะปรับเงินเดือนให้แก่จำเลยในอัตราที่เพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยโจทก์มิได้กำหนดเงื่อนไขให้จำเลยต้องทำยอดจำหน่ายขั้นต่ำให้ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตันต่อเดือน อันเป็นเป้าหมายหรือหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม

จากหนังสือสัญญาว่าจ้างพนักงานที่จำเลยเคยทำไว้กับบริษัทในเครือ แต่อย่างใดบันทึกข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงมีลักษณะเป็นการจูงใจให้จำเลยทำยอดจำหน่ายให้ได้ตามเงื่อนไขเพื่อที่จะได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาว่าจ้างพนักงานเท่านั้น ดังนั้น ไม่ว่าจำเลยจะสามารถทำยอดจำหน่ายได้ถึง ๓๐๐ ตันต่อเดือนหรือไม่ จึงมิใช่เหตุที่โจทก์จะนำมาใช้อ้างว่าจำเลยทำผิดสัญญาว่าจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการต่อมาว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำผิดสัญญาว่าจ้างและบันทึกข้อตกลงและจงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอันเป็นการละเมิดด้วยการส่งข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจการค้าของโจทก์และไฟล์แนบท้ายไปไว้ที่อีเมลส่วนตัวของจำเลยเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า คดีก่อนศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยแต่เพียงว่า การกระทำของจำเลยซึ่งเป็นโจทก์ในคดีก่อนไม่เพียงพอให้ถือได้ว่าเป็นการผิดสัญญาว่าจ้างและจงใจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเท่านั้น แต่มิได้วินิจฉัยว่าการที่จำเลยส่งข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจการค้าของโจทก์และไฟล์ไปไว้ที่อีเมลของจำเลยในช่วงเวลาที่จำเลยทำงานกับโจทก์ เป็นการจงใจกระทำละเมิดต่อโจทก์ให้ได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ หรือไม่ ประเด็นแห่งคดีนี้มิใช่ประเด็นเดียวกันกับประเด็นคดีก่อน จึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ เห็นว่า ในคดีก่อนศาลแรงงานภาค ๒ ได้วินิจฉัยชี้ขาดว่า เมื่อข้อเท็จจริงได้ความเพียงว่า จำเลยคดีนี้ส่งข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจการค้าของโจทก์และไฟล์แนบท้ายไปไว้อีเมลชื่อของตน ในช่วงเวลาที่จำเลยคดีนี้ยังทำงานกับโจทก์คดีนี้เท่านั้น โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดว่าจำเลยคดีนี้ใช้หรือจะใช้ก่อให้เกิดความเสียหายประการใดแก่โจทก์คดีนี้ และโจทก์คดีนี้ยังไม่พบข้อมูลว่าจำเลยคดีนี้ส่งข้อมูลตามอีเมลและไฟล์แนบท้ายไปให้แก่บุคคลภายนอก กรณีจึงไม่เพียงพอให้ถือได้ว่า การกระทำของจำเลยคดีนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่สุจริตและเป็นการนำความลับของของโจทก์คดีนี้ไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการผิดสัญญาว่าจ้างและเป็นพฤติการณ์พิเศษที่จงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์คดีนี้ และบริษัทในเครือของโจทก์คดีนี้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำเลยคดีนี้มิได้จงใจกระทำละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ในประเด็นดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับคดีก่อน ที่โจทก์อ้างว่าคดีก่อนของศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยชี้ขาดแต่เฉพาะในเรื่องการผิดสัญญาหรือจงใจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเท่านั้น จึงไม่ฟังไม่ขึ้น เมื่อคดีนี้และคดีก่อนต่างมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดว่าการส่งข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจการค้าของโจทก์และไฟล์แนบท้ายไปไว้ที่อีเมลชื่อของจำเลยคดีนี้หรือโจทก์คดีก่อน เป็นการกระทำผิดสัญญาว่าจ้างหรือจงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์คดีนี้หรือจำเลยคดีก่อนหรือไม่ คดีนี้จึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเช่นเดียวกันกับคดีก่อน เมื่อโจทก์และจำเลยต่างเป็นคู่ความเดียวกัน และในคดีก่อนศาลแรงงานภาค ๒ ได้วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นดังกล่าวไปแล้ว การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับคดีก่อน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์

คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์อีก เนื่องจากไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป

พิพากษายืน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา